

Số: 18 /2021/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách
ngang sông cho Ủy ban nhân dân cấp huyện**

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;*

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách
ngang sông cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện với yêu cầu sau:

1. Thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ.

2. Trường hợp bến khách ngang sông có một hoặc nhiều vị trí bến đối lưu
ở địa bàn của huyện/thành phố/thị xã khác, hoặc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung
ương khác, trước khi thỏa thuận xây dựng bến, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải
thống nhất với địa phương (*hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh/thành phố trực
thuộc Trung ương khác không phân cấp*) có bến đối lưu.

3. Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất (*khi có đề nghị của Sở Giao thông vận
tải*), Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo (*theo Phụ lục
đính kèm*) về tình hình hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn gửi Sở
Giao thông vận tải để theo dõi, tổng hợp.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung được phân cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

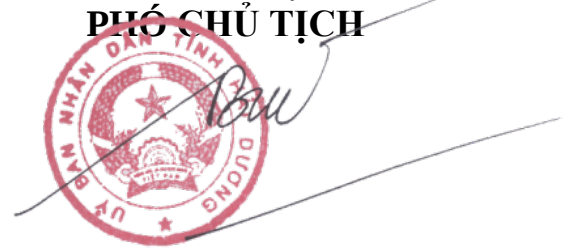
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (15b).

(để báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lưu Văn Bản

**VĂN PHÒNG UBND
TỈNH HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 11 tháng 8 năm 2021

PHIẾU TRÌNH

Kính gửi: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh

- **Nội dung trình:** Ban hành quyết định phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông.
- **Số Tờ trình và ngày trình:** Số 1238/TTr-SGTVT-P3 ngày 14/6/2021.
- **Cơ quan trình:** Sở Giao thông vận tải.

TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ KIẾN NGHỊ

1. Tóm tắt nội dung:

1.1. Lý do trình:

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; trong đó, tại khoản 2, Điều 16 quy định “...*Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện trực thuộc (sau đây gọi là cấp huyện) thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.*” và khoản 1, Điều 19 quy định “*Cơ quan thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này đồng thời là cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.*”

Do vậy cần phải phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang saoong cho UBND cấp huyện.

1.2. Căn cứ trình:

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ.

1.3. Phương án trình:

Phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện với yêu cầu sau:

- Thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.
- Trường hợp bến khách ngang sông có một hoặc nhiều vị trí bến đối lưu ở địa bàn của huyện/thành phố/thị xã khác, hoặc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác, trước khi thỏa thuận xây dựng bến, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thống nhất với địa phương (hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác không phân cấp) có bến đối

lưu.

- Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất *(khi có đề nghị của Sở Giao thông vận tải)* Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo *(theo Phụ lục đính kèm)* về tình hình hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn gửi Sở Giao thông vận tải để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung được phân cấp.

2. Ý kiến thẩm định của chuyên viên:

- Về trình tự xây dựng văn bản là phù hợp, cụ thể:

+ Ngày 28/4/2021, UBND tỉnh đã họp để nghe Sở GTVT báo cáo về Phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và UBND tỉnh Hải Dương đã có Thông báo kết luận số 66/TB-UBND ngày 29/4/2021; trong đó: thống nhất với đề nghị của Sở GTVT về đề nghị phân cấp nêu trên.

+ Sở Tư Pháp đã có Văn bản thẩm định số 608/BC-STP ngày 11/6/2021 về Dự thảo quyết định phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông.

+ Sở GTVT đã có Văn bản số 1238/TTr-SGTVT-P3 ngày 14/6/2021 về việc đề nghị ban hành quyết định phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông.

- Về nội dung văn bản phù hợp với Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ

3. Ý kiến đề xuất của chuyên viên

Đề xuất của Sở GTVT tại Văn bản số 1238/TTr-SGTVT-P3 ngày 14/6/2021 là phù hợp.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông theo nội dung đề nghị của Sở GTVT./.

Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Triệu Thế Hùng

**Chuyên viên báo cáo
Trưởng phòng Kinh tế ngành**

**Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng
Phó Chánh Văn phòng**

Nguyễn Cao Cường

Trịnh Nam Hưng

